

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL

Processo : TC-004003.989.24-1
Entidade : Prefeitura Municipal de Cesário Lange
Matéria : Contas Anuais
Exercício : 2024
Prefeito : Sr. Ronaldo Pais de Camargo
CPF nº : 122.761.158-74
Período : 01/01/2024 a 31/12/2024 (Prefeito desde 01/01/2017)
Relatoria : Conselheiro Renato Martins Costa
Instrução : UR-9 / DSF-I

Senhor Chefe Técnico da Fiscalização da Seção UR-9.3,

Tratam os autos das contas apresentadas em face do inciso II do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – LOTCESP).

Em atendimento ao TC-A-030973/026/00, registramos a notificação do Senhor Ronaldo Pais de Camargo, responsável pelas contas em exame, bem como do Senhor Ramiro de Campos, atual Prefeito (**Documento 1**). As respectivas declarações de atualização cadastral (CadTCESP)¹ estão colacionadas no **documento 2**.

A definição da extensão dos trabalhos, segundo o método da amostragem e relevância, foi planejada pela Fiscalização considerando a análise das seguintes fontes:

1. Indicadores finalísticos componentes do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M)²;
2. Prestações de contas mensais do exercício em exame, encaminhadas pela Chefia do Poder Executivo;

¹ Sistema Cadastro Corporativo TCESP ([CadTCESP](#)).

² Mais informações no [Painel IEG-M](#).

3. Resultado do acompanhamento simultâneo do Sistema Audesp³, bem como acesso aos dados, informações e análises disponíveis no referido ambiente;
4. Análise das informações disponíveis nos demais sistemas deste Tribunal de Contas;
5. Análise, baseada em amostragem, do planejamento orçamentário/financeiro (Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA), assim como do planejamento setorial (Planos Municipais);
6. Ações fiscalizatórias desenvolvidas por meio da seletividade (contratos e repasses);
7. Leitura analítica dos três últimos relatórios de fiscalização e respectivas decisões desta Corte, sobretudo no tocante a assuntos relevantes nas ressalvas, advertências e recomendações;
8. Análise das denúncias, representações e/ou expedientes diversos;
9. Outros assuntos relevantes obtidos em pesquisa aos sítios de transparência de Órgãos Fiscalizados ou outras fontes da rede mundial de computadores.

Os trabalhos, em virtude de critérios objetivos de seletividade e de análise de risco, foram efetivados por inspeção *in loco*, por meio de todas as ferramentas e sistemas disponíveis, com amparo no regramento previsto no artigo 7º da Resolução TCESP nº 04, de 29 de novembro de 2017.

Os resultados considerados essenciais para a emissão de parecer, as ocorrências verificadas nos exames planejados pela Fiscalização e outros detectados no transcorrer dos trabalhos de fiscalização seguem transcritos neste relatório.

DADOS PRELIMINARES E SÍNTESE DO APURADO

Preliminarmente, consignamos os dados e índices do Município e do Órgão considerados relevantes para um diagnóstico:

³ Sistema da Divisão de Auditoria de São Paulo. Mais informações na página eletrônica do [Audesp](#).

DESCRIÇÃO	DADOS
Pertence a (região administrativa)	Região Administrativa de Sorocaba
Porte (2024)	Pequeno
População (2024)	19.588 habitantes
Área territorial	190,392 km²
Grau de urbanização (2024)	66,68%
PIB per capita a preços correntes (2022)	R\$ 39.826,25
Receita por habitante (2024)	R\$ 5.747,99
Receita total (2024)	R\$ 112.591.636,47
Despesa total (2024)	R\$ 114.317.602,28
Resultado orçamentário (2024)	R\$ -1.725.965,81

Dados extraídos do **Documento 4**. Fonte original das informações: Fundação SEADE, IBGE e AUDESP.

O Município possui a seguinte série histórica de classificação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), após validação da Fiscalização:

EXERCÍCIO	2021	2022	2023	2024
IEG-M	B	B	B	B
Planejamento (i-Plan)	C	C+	B	B
Gestão Fiscal (i-Fiscal)	B+	B+	B	B
Educação (i-Educ)	B	C+	C+	C+
Saúde (i-Saúde)	B	B+	B+	B+
Meio Ambiente (i-Amb)	C	C	C	C
Proteção dos Cidadãos – Defesa Civil (i-Cidade)	A	B	B	B+
Tecnologia (i-Gov TI)	A	A	A	A

O Órgão analisado obteve, nos três últimos exercícios apreciados, os seguintes **pareceres** de suas Contas:

Exercício	Processo	Parecer	Trânsito em julgado	Principais itens que ensejaram o parecer desfavorável
2023	TC-004101.989.23-4	Favorável com advertências e recomendações	17/09/2025	Prejudicado
2022	TC-003806.989.22-4	Favorável com recomendações	22/04/2024	Prejudicado
2021	TC-006760.989.20-2	Favorável com ressalvas, recomendações e determinação	25/05/2023	Prejudicado

O resultado dos trabalhos está sintetizado no quadro a seguir, cujas análises e fundamentos apresentam-se em itens próprios deste relatório:

SÍNTESE DO APURADO		
Verificações	Apuração	Conclusão
Resultado da Execução Orçamentária Déficit amparado em superávit financeiro do exercício anterior	R\$ 1.725.965,81 1,53%	Regular
Percentual de Investimentos	9,75%	-
Resultados: Financeiro Econômico Saldo Patrimonial	R\$ 8.524.198,93 R\$ 7.091.017,25 R\$ 58.994.788,00	Regular
Índice de Liquidez Imediata	28,56%	Regular
Precatórios	Regular	
Requisitórios de Baixa Monta	Regular	
Encargos Sociais e Parcelamentos	Regular	
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) Situação do RPPS com as contas do Ente	Não possui	
Limites Legais e Constitucionais - Dívida Consolidada Líquida (DCL), Concessões de Garantias e Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e "Regra de Ouro"	Regular	
Limites Legais e Constitucionais - Limite para Despesa de Pessoal 3º Quadrimestre - Artigo 20, inciso III, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF): Despesa de Pessoal RCL de referência Percentual da Despesa de Pessoal Percentual máximo: 54,00% Entre 48,6% e 51,3%: início das vedações da LRF	R\$ 44.809.405,26 R\$ 109.054.012,62 41,09%	Regular
Limites Legais e Constitucionais - Limite a transferências à Câmara de Vereadores - Artigo 29-A da Constituição Federal Percentual máximo: Até 100.000 habitantes: 7,00% Entre 100.000 e 300.000: 6,00% Entre 300.001 e 500.000: 5,00% Entre 500.001 e 3.000.000: 4,50% Entre 3.000.001 e 8.000.000: 4,00% Acima de 8.000.000: 3,50%	2,99%	Regular
Ensino (Recursos próprios) - Aplicação no exercício (mínimo 25%)	25,83%	Regular
Ensino (Fundeb⁴) - Aplicação de recursos recebidos no exercício (mínimo 90%)	100,00%	Regular
Ensino (Fundeb) - Aplicação da parcela residual (diferida) do recebido no exercício (até 10%) até 30/04 do exercício seguinte	Prejudicado	
Ensino (Fundeb) - Aplicação de recursos do Fundeb com remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (mínimo 70%)	89,58%	Regular

⁴ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)

SÍNTESE DO APURADO		
Verificações	Apuração	Conclusão
Ensino - Aplicação de recursos complementares Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR) Valor Aluno Ano Total (VAAT) – mínimo 15% em despesa de capital Valor Aluno Ano Total (VAAT) – Indicador de Educação Infantil (IEI) Valor Aluno Ano no FUNDEB (VAAF)	Não recebido Não recebido Não recebido Não recebido	
Saúde - Aplicação de recursos próprios (mínimo 15%)	34,32%	Regular
Subsídio dos Agentes Políticos	Regular	
Restrições de último ano de mandato Despesa de Pessoal nos últimos 180 dias do mandato Artigo 42 (despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres) Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fiscais Publicidade institucional (três meses antes do pleito) Publicidade empenhada no primeiro semestre Alterações remuneratórias limitadas à inflação	Regular Regular Regular Regular Regular Regular	
Controle Interno	Irregular	
Lei de Acesso à Informação e Lei da Transparência Fiscal	Regular	
Fiscalização Ordenada	Prejudicado	
Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema Audesp	Regular	
Denúncias / Representações / Expedientes	Regular	
Atendimento à Lei Orgânica, Instruções, Recomendações e Determinações do TCESP	Irregular	

PERSPECTIVA A: FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL

A.1. RESULTADOS ORÇAMENTÁRIO E FISCAL

A.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Com base nos dados gerados pelo Sistema Audesp, o resultado da execução orçamentária do Órgão evidenciou déficit **totalmente amparado** no superávit financeiro proveniente do exercício anterior, conforme quadro a seguir.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Valores	
(+) RECEITAS REALIZADAS	R\$ 112.591.636,47	
(-) DESPESAS EMPENHADAS	R\$ 112.244.390,39	
(-) REPASSES DE DUODÉCIMOS À CÂMARA	R\$ 2.997.000,00	
(+) DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DA CÂMARA		
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
(+ ou -) AJUSTES DA FISCALIZAÇÃO	R\$ 923.788,11	
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-R\$ 1.725.965,81	-1,53%

Fonte: Documentos 5 (fls. 10/11) e 6.

Informamos que não houve compensação do saldo de repasses de duodécimos do exercício anterior, nos termos do artigo 168, § 2º, da CF.

Destacamos a inclusão do montante de R\$ 923.788,11 referente a devolução de duodécimo da Edilidade realizada no exercício (**Documento 6**), incorretamente contabilizada pela Edilidade.

Em nossos exames, não constatamos outras ocorrências dignas de nota nos lançamentos.

O resultado da execução orçamentária e dos investimentos, com base na despesa liquidada e nos Restos a Pagar Não Processados liquidados em cada exercício, apresentaram os seguintes percentuais:

Exercício	Resultado da execução orçamentária	Percentual do resultado da execução orçamentária	Percentual de investimento
2024	Déficit de R\$ 1.725.965,81	1,53%	9,75%
2023	Superávit de R\$ 691.584,50	0,70%	10,49%
2022	Déficit de R\$ 3.633.681,28	3,86%	11,39%
2021	Superávit de R\$ 2.550.612,46	3,33%	6,08%

A.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL

Resultados	Exercício em exame	Exercício anterior	%
Financeiro	R\$ 8.524.189,93	R\$ 10.187.267,96	-16,33%
Econômico	R\$ 7.091.017,25	R\$ 2.861.248,74	147,83%
Patrimonial	R\$ 58.994.788,00	R\$ 53.995.486,69	9,26%

A.1.3. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Conforme informado na Síntese do Apurado, com base no verificado nas peças contábeis (**Documento 3 – fls. 5/6**), o índice de liquidez imediata do Município foi o seguinte:

Índice de Liquidez Imediata	Disponível	R\$ 11.900.371,66	28,56
	Passivo Circulante	R\$ 416.611,48	

A.1.4. ANÁLISE DOS PASSIVOS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Analizadas as peças contábeis, não constatamos ocorrências relevantes nos passivos circulante e não-circulante (Anexo 14), bem como nos passivos financeiro e permanente (Anexos 14A e 14B) - **Documento 3 – fls. 5/8**.

Os parcelamentos estão sendo tratados no item **A.3. ENCARGOS SOCIAIS** deste relatório.

A.2. PASSIVO JUDICIAL

A.2.1. PRECATÓRIOS

De acordo com informações prestadas pela Origem e carreadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), o Município está enquadrado no Regime Ordinário.

Nos exames realizados, foi verificado o que segue:

REGIME ORDINÁRIO - Verificações		
01	Houve depósito do montante referente ao(s) Mapa(s) de Precatório(s) para o exercício em exame dos Tribunais (TJSP, TRT-15)?	Sim
02	Sob amostragem, foram constatadas divergências relevantes no registro da dívida de precatórios no Balanço Patrimonial?	Não
03	Em caso de acordos diretos com os credores, sob amostragem, foram constatadas irregularidades e/ou não pagamentos no exercício em exame?	Prejudicado*

* Não constatamos casos da espécie.

Detalhamos, ainda, a situação do controle do estoque da dívida judicial, de acordo com os registros contábeis e Mapa de Precatórios (**Documento 7**):

REGISTRO CONTÁBIL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS	
Valor atualizado até 31/12 do exercício anterior	R\$ 253.290,73
Valor da atualização monetária ou inclusões efetuadas no exercício em exame	R\$ 339.361,30
Valor cancelado	
Valor pago	R\$ 211.042,76
Ajustes da Fiscalização	
Saldo atualizado em 31/12 do exercício em exame	R\$ 381.609,27

Obs.: na linha "Valor da atualização monetária ou inclusões efetuadas no exercício em exame", R\$ 304.503,78 referem-se a inclusões realizadas no exercício (mapa orçamentário de 2025) e R\$ 34.857,52 referem-se a correções monetárias (**Documento 7 – fls. 3/4**).

A.2.2. REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA

Além disso, sob amostragem, foi verificado o que segue:

Verificações		
01	Nos exames efetuados, foram constatadas divergências relevantes no registro da dívida advinda de requerimentos de baixa monta no Balanço Patrimonial?	Prejudicado*
02	Nos exames efetuados, foram constatadas falhas/ineficiências no controle dos requerimentos de baixa monta?	Não
03	Foi constatada pendência de pagamento de requerimentos de baixa monta vencidos no exercício?	Não ⁵

* Não apuramos dívidas com Requerimentos de Baixa Monta ao final do exercício.

A.3. ENCARGOS SOCIAIS

As certidões negativas, e positivas com efeitos de negativa, referentes a encargos sociais (Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pásep, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS), estão colacionadas no **Documento 9**.

Nos exames, por amostragem, verificamos:

⁵ Documento 8.

Verificações		Guias apresentadas
01	Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:	Sim
02	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP:	Sim
03	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:	Sim
04	Regime Próprio de Previdência Social – RPPS:	Prejudicado*

* O Município não dispõe de Regime Próprio de Previdência Social.

De acordo com o exame efetuado, na extensão considerada necessária, não constatamos irregularidades no exercício.

A.3.1. PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS

Demonstramos, abaixo, a situação dos parcelamentos /reparcelamentos de débitos previdenciários:

➤ Perante o INSS:

Nº do acordo	Valor total parcelado	Quantidade parcelas	Parcelas devidas no exercício	Parcelas pagas no exercício
Processo nº 14191.720143/2017-01	R\$ 2.443.553,84	200	12	12

Do acima exposto, na amostragem, não constatamos descumprimento do acordado (**Documento 10**).

A.3.2. DEMAIS PARCELAMENTOS (FGTS/PASEP)

O Órgão não possui parcelamentos de FGTS e PASEP (**Documento 11**).

A.4. ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NA GESTÃO LOCAL

O Município não possui Regime Próprio de Previdência (RPPS) ou outras entidades da Administração Indireta em sua estrutura administrativa.

A.5. LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

A.5.1. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Com base no apurado pelo Sistema Audesp e consignado no Relatório de Instrução de dezembro do exercício em exame (**Documento 5**), houve o cumprimento dos limites/regras estabelecidos na LRF, quanto à:

- Dívida Consolidada Líquida (DCL);
- Concessões de Garantias;
- Operações de Crédito, exceto por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)⁶;
- “Regra de Ouro” (artigo 12, §2º da LRF e artigo 167, inciso III da CF).

Nos aspectos relevantes, não constatamos ocorrências e/ou divergências dignas de nota nas apurações citadas.

Por oportuno, não constatamos ocorrências que evidenciem o não atendimento ao pleno exercício da competência tributária do Município (artigo 11 da LRF).

A.5.1.1. DESPESA DE PESSOAL

Conforme informado na Síntese do Apurado, com base nos dados encaminhados ao Sistema Audesp e consignado no Relatório de Instrução de dezembro do exercício em exame (**Documento 5**), houve o cumprimento dos limites estabelecidos na LRF para Despesa de Pessoal.

A.5.2. TRANSFERÊNCIA À CÂMARA DOS VEREADORES

Conforme informado na Síntese do Apurado, com base nos dados encaminhados ao Sistema Audesp (**Documento 12**), os repasses à Câmara obedeceram ao limite do artigo 29-A da CF (2,99%).

⁶ Por se tratar do último ano de mandato da chefia do Poder Executivo, ver o item A.7.1. sobre Operações de Crédito por ARO.

A.5.3. ENSINO

Quanto à aplicação de recursos ao final do exercício em exame, conforme informado ao Sistema Audesp e apurado pela Fiscalização, os resultados assim se apresentaram:

Art. 212 da Constituição Federal:	%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO TESOIRO (mínimo 25%)	25,83%
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO TESOIRO (mínimo 25%)	25,79%
DESPESA PAGA - RECURSO TESOIRO (mínimo 25%)	25,79%

FUNDEB:	%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 90%)	100,00%
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 90%)	100,00%
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 90%)	100,00%
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 70%)	89,58%
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 70%)	89,58%
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 70%)	89,58%

Fonte: **Documento 3 – fls. 16/17.**

RECURSOS PRÓPRIOS (mínimo 25%)

Constatamos que a despesa educacional na manutenção e desenvolvimento do ensino superou o mínimo de 25%, cumprindo o artigo 212 da CF (**Documento 3 – fls. 16**).

FUNDEB (mínimo 90%)

Em relação ao Fundeb, verificamos a aplicação integral do montante recebido no exercício em análise (**Documento 3 – fls. 17**). Dessa forma, o Município cumpriu o disposto no artigo 25 da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Nova Lei do Fundeb).

FUNDEB (mínimo 70% com remuneração de profissionais)

Verificamos que houve o emprego de percentual superior ao mínimo de 70% na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, dando cumprimento ao artigo 212-A, inciso XI, da CF e ao artigo 26 da Lei nº 14.113/2020 (**Documento 3 – fls. 17**).

VAAT

A rede municipal não recebeu recursos da complementação VAAT no exercício em exame.

A.5.3.1. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE ENSINO / FUNDEB / CONTROLE SOCIAL

Observado o histórico de ocorrências e a relevância, foi constatado o que segue.

ENSINO - Verificações		
01	Nos exames, sob amostragem, foram identificados valores despendidos com inativos da educação básica incluídos nos mínimos constitucionais e legais do Ensino?	Não
02	Ao final do exercício, as contas bancárias que receberam os repasses decendiais previstos no artigo 69, §5º, da LDB, tinham saldo para cobertura dos valores inscritos em restos a pagar até o limite de 25% da receita de impostos?	Sim
03	O Município cumpriu o piso nacional do magistério público da educação básica para o exercício em exame (piso nacional foi de R\$ 4.580,57 para 2024 – 40 horas semanais), definido com base na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008?	Sim
04	Foi constatada adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos estabelecimentos de <u>ensino fundamental</u> , para a inclusão de conteúdo sobre estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, previsto no artigo 26-A da Lei nº 9.394/1996?	Sim
05	Nos exames, sob amostragem, foram constatados dispêndios irregulares dos recursos financeiros do salário-educação durante o exercício?	Não
06	Ao final do exercício em exame, havia um saldo significativo de recursos financeiros do salário-educação, evidenciando a falta de aplicação constante dessa verba?	Não

FUNDEB - Verificações		
01	A conta corrente vinculada ao Fundeb (Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal), que recebe os repasses do Fundo, é de titularidade do órgão responsável pela educação , nos termos do artigo 69, § 5º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, c/c artigo 21, § 7º, da Lei nº 14.113/2020?	Sim
02	Nos exames, sob amostragem, foram constatadas evidências de despesas executadas não exclusivamente na conta bancária vinculada ao Fundeb? Obs.: esta análise não considera a permissão de contas específicas abertas em instituições financeiras com contratos para gestão folha de pagamento de servidores, nos termos do artigo 21 caput e §§ 9º e 10º da Lei nº 14.113/2020.	Não
03	Nos exames, sob amostragem, foram constatadas transferências para conta(s) bancária(s) destinada(s) ao adimplemento da <u>folha de pagamento</u> de servidor(es), com ao menos uma das seguintes inconformidades: i) não exclusividade da conta para a movimentação do Fundeb; ii) a conta não era de titularidade do órgão responsável pela educação; iii) ausência de contratos para gestão da folha (não exigível para contas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal)?	Não
04	Nos exames, sob amostragem, foram constatados registros de despesas do Fundeb (Fundeb-Impostos, VAAT, VAAR e parcela diferida para o exercício sob análise), em desacordo com os códigos de aplicação estabelecidos pelo Sistema Audesp?	Não
05	O Município disponibilizou as informações e os dados contábeis, orçamentários e fiscais, nos termos do artigo 163-A da CF e do artigo 38, <i>caput</i> , da Lei nº 14.113/2020, habilitando-se a receber a complementação VAAT para o exercício seguinte ao ora em exame?	Sim
06	O Município atendeu às condicionalidades legais, em face do artigo 14, <i>caput</i> , da Lei nº 14.113/2020, habilitando-se a receber a complementação VAAR para o exercício seguinte ao ora em exame?	Não
07	Houve implementação do serviço de psicologia educacional e de serviço social na rede pública escolar compondo equipes multiprofissionais, nos termos da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019?	Sim
08	Nos exames, sob amostragem, foram constatadas despesas decorrentes do serviço de psicologia educacional e/ou de serviço social na rede pública escolar custeadas, irregularmente, com recursos do Fundeb 70%?	Não

06 - A rede municipal não se habilitou, no exercício em exame, à Complementação da União **VAAR**, tendo em vista o não atendimento à seguinte condicionalidade (**Documento 13**):

- Descumprimento do disposto no artigo 14, § 1º, I da Lei nº 14113/2020, em relação ao provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e desempenho.

CONTROLE SOCIAL - Verificações		
01	Sob amostragem, foram constatadas divergências na composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CACS em relação ao estabelecido no artigo 34, IV e §1º, da Lei nº 14.113/2020?	Não
02	Foi constatado, nos exames sob amostragem, que algum membro estava em condição de impedimento no Conselho, nos termos do artigo 34, §5º da Lei nº 14.113/2020?	Não
03	O gestor do Fundo exerceu, no exercício em exame, o cargo de Presidente do Conselho (artigo 34, §6º, da Lei nº 14.113/2020)?	Não
04	Foi elaborado parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo (artigo 33, § 2º, I, da Lei nº 14.113/2020)?	Sim
05	Foram constatadas evidências de que o Conselho supervisionou o censo escolar anual, conforme artigo 33, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020?	Sim
06	Foram constatadas evidências de que o Conselho supervisionou a elaboração da proposta orçamentária anual, conforme artigo 33, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020?	Sim
07	Foram constatadas evidências de que o Município não garantiu infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos (artigo 33, §4º, da Lei nº 14.113/2020)?	Não

A.5.4. SAÚDE

Quanto à aplicação de recursos ao final do exercício em exame, conforme informado ao Sistema Audeps e apurado pela Fiscalização, os resultados assim se apresentaram:

Art. 7º, da LC nº 141/2012	R\$	%
DESPESA EMPENHADA (mínimo 15%)	24.137.414,72	34,32%
DESPESA LIQUIDADADA (mínimo 15%)	24.076.470,84	34,23%
DESPESA PAGA (mínimo 15%)	24.076.470,84	34,23%

Fonte: **Documento 3 – fls. 18.**

Tendo em vista que foi liquidado e pago montante acima de 15% da receita de impostos, atendendo ao mínimo, deixamos de efetuar o

acompanhamento previsto no artigo 24 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

A.5.4.1. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE

Observado o histórico de ocorrências e a relevância, foi constatado o que segue.

Verificações		
01	Sob amostragem, foram constatadas divergências na composição paritária de usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos representados no Conselho Municipal de Saúde (CMS), em conformidade com a Terceira Diretriz da Resolução MS/CNS ⁷ nº 453/2012?	Não
02	O gestor local do Sistema Único de Saúde (SUS) apresentou, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Câmara Municipal, relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, nos termos do artigo 36, incisos I a III, da Lei Complementar nº 141/2012?	Sim
03	O Relatório Anual de Gestão (RAG) foi disponibilizado ao CMS até o dia 30/03 do exercício em exame (artigo 36, § 1º, da Lei Complementar nº 141/2012)?	Sim
04	O CMS deliberou sobre a aprovação do RAG, apresentado pelo Gestor (Quinta Diretriz, inciso VI, da Resolução MS/CNS nº 453/2012)?	Sim
05	O Conselho aprovou a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Quinta Diretriz, inciso XIV, da Resolução MS/CNS nº 453/2012?	Sim

A.6. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Dos exames realizados, anotamos o que segue.

CARGOS	SECRETÁRIOS	VICE-PREFEITO	PREFEITO
Valor do subsídio inicial fixado para o mandato (Leis Municipais nº 1.706, de 04 de outubro de 2019, e nº 1.714, de 28 de novembro de 2019) *	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ 14.520,00

* Exercício da última fixação de subsídio aos Agentes Políticos.

Verificações		
01	A fixação decorre de lei de iniciativa da Câmara dos Vereadores, em consonância com o artigo 29, inciso V, da CF?	Sim
02	Foi concedida Revisão Geral Anual (RGA) no exercício analisado?	Não
03	A revisão remuneratória se compatibiliza com a inflação dos 12 meses anteriores?	Prejudicado*
04	A RGA se deu no mesmo índice e na mesma data dos servidores do Executivo?	Prejudicado*
05	Sob amostragem, foram constatados pagamentos maiores que os fixados/revisados?	Não
06	Sob amostragem, foram constatadas evidências de apresentação das declarações de bens nos termos da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, atualizada (Lei de Improbidade Administrativa)?	Sim

⁷ Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde.

07	Nos exames, sob amostragem, foram constatadas situações de acúmulos de cargos/funções dos agentes políticos irregulares?	Prejudicado**
----	--	---------------

* Não houve Revisão Geral Anual em 2024. Referida ausência não deriva de decisão judicial.

** Não constatamos casos da espécie.

A.7. RESTRIÇÕES DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO

A.7.1. RESTRIÇÕES DA LRF

Preliminarmente, registramos que, nos aspectos relevantes, não constatamos ocorrências e/ou divergências dignas de nota nas apurações consignadas no Relatório de Instrução de dezembro do exercício em exame, quanto às restrições de último ano de mandato (**Documento 5**).

DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO

Quanto à **DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO MANDATO (Documento 5 – fls. 5)**, nos exames, por amostragem, não constatamos evidências de que o aumento da taxa da despesa de pessoal tenha relação com atos de gestão expedidos a partir de 5 de julho do exercício em exame. Portanto, não foi verificada inobservância ao artigo 21, incisos II e IV, a, da LRF.

DESPESAS ASSUMIDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES

Quanto às **DESPESAS ASSUMIDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES**, constatamos suficiente disponibilidade para sua cobertura, nos termos do artigo 42 da LRF (**Documento 5 – fls. 6**).

OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)

No exercício em análise, não constatamos evidências de que o Município tenha realizado Operação de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária (ARO), consoante **Documento 5 – fls. 4**.

A.7.2. RESTRIÇÕES DA LEI ELEITORAL (LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997)

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES E BENEFÍCIOS

Por amostragem, não constatamos evidências de que o Órgão tenha criado programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fiscais, no exercício em análise.

DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Por amostragem, não constatamos evidências de que o Município, a partir de seis de julho, tenha empenhado gastos de publicidade institucional vedados pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei Eleitoral.

DESPESAS COM PUBLICIDADE NO PRIMEIRO SEMESTRE

No primeiro semestre do exercício em exame, as despesas empenhadas com publicidade⁸ do Órgão não excederam a seis vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos três exercícios anteriores, desatendendo ao artigo 73, VII da Lei Eleitoral.

ALTERAÇÕES SALARIAIS

Por amostragem, não constatamos evidências de que, a partir de nove de abril, as alterações remuneratórias excederam à inflação do período, inobservado o artigo 73, VIII da Lei Eleitoral.

⁸ “Eleições 2020 [...] Conduta vedada. Teto de gastos. Publicidade dos órgãos públicos. Ano eleitoral. Art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97. [...] 2. Sob a perspectiva da reserva legal proporcional, devem ser entendidas como despesas com publicidade dos órgãos públicos, na forma do art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97, as verbas destinadas ao anúncio de programas, bens, serviços, campanhas e obras públicas, excluído do alcance da norma o montante despendido com publicações na imprensa oficial para divulgação de editais, contratos públicos e demais atos de praxe ao funcionamento ordinário da Administração Pública, os quais não estão sujeitos a vedação durante o período eleitoral (art. 73, VI, b, da Lei das Eleições), por não se enquadrarem no conceito de atos de caráter publicitário. [...]” ([Ac. de 20.10.2022 no REspEI nº 060037066, rel. Min. Carlos Horbach.](#)). Disponível em: <https://www.tse.jus.br/jurisprudencia/jurisprudencia-por-assunto>. Acesso em: 27 jan. 2025.

PERSPECTIVA B: DEMAIS ASSUNTOS OBJETO DO PLANEJAMENTO**B.1. CONTROLE INTERNO**

O sistema de controle interno está regulamentado e produz relatórios periódicos, atendendo suas funções institucionais.

Contudo, consoante informação constante do relatório referente ao 3º Quadrimestre de 2024 e com base nos dados do IEG-M⁹, observamos que parte das irregularidades apontadas no aludido relatório não foram atendidas pela Administração (**Documento 14 – fls. 38/39 e 50**).

Tal lacuna descumpre o *caput* do artigo 68 das Instruções TCESP nº 1/2024, bem como ao parágrafo único do artigo 38 da Lei Orgânica desta Corte, comprometendo o pleno atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal.

B.2. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL

Face ao previsto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI), sob amostragem, não constatamos ocorrências dignas de nota no período em exame.

B.3. OBRAS PARALISADAS

Consoante informado no Painel de Obras Públicas¹⁰ desta Corte, não verificamos obras paralisadas.

B.4. EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS – TRANSFERÊNCIAS

⁹ Questão nº 14.4.5.1 do i-Planejamento (**Documento 4 - fls. 7**).

¹⁰ Fonte: <https://www.tce.sp.gov.br/paineldeobras> (acesso em: 20/10/2025).

ESPECIAIS

Nos exames efetuados, considerando o histórico, a materialidade e relevância, verificamos o seguinte:

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL – Verificações		
01	Sob amostragem, foram constatadas divergências relevantes quanto à adequada contabilização de recursos recebidos mediante transferências especiais?	Não
02	Sob amostragem, foram constatadas aplicações de recursos destinados a despesas de custeio em despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos, e com pensionistas, bem como encargos referentes ao serviço da dívida (situações vedadas conforme artigo 166-A, § 1º, I e II da CF)?	Não
03	Sob amostragem, foram constatadas aplicações de recursos destinados a despesas de capital em encargos referentes ao serviço da dívida (situação vedada conforme artigo 166-A, § 1º, II da CF)?	Não
04	Sob amostragem, foi constatada a ausência de abertura conta corrente específica para cada transferência especial, contrariando o § 5º do artigo 2º da Instrução Normativa - TCU nº 93, de 17 de janeiro de 2024?	Não
05	Sob amostragem, foi constatada a ausência de prestação de informações e documentos sobre a execução de transferência especial na plataforma pertinente, conforme determinado pelo artigo 2º, <i>caput</i> , da Instrução Normativa - TCU nº 93, de 17 de janeiro de 2024?	Não
06	Sob amostragem, foi constatado que os recursos recebidos estão sendo aplicados em programações finalísticas das áreas de competência Poder Executivo?	Sim

Nos exames efetuados, sob amostragem, não constatamos que o Município tenha recebido transferências especiais estaduais no exercício em análise, bem como que tivesse saldo financeiro ao final do período fiscalizado.

B.5. PAGAMENTO RECORRENTE DE HORAS EXTRAS

Apuramos um dispêndio total, no exercício em análise, de R\$ 1.063.872,79 com pagamento de horas extras, alcançando um número elevado de servidores (**Documento 15**).

Além disso, do referido total de pagamentos, grande parte decorreu de horas extras realizadas de modo recorrente e em quantidades significativas (acima de 44 horas mensais)¹¹, perfazendo 56,32% do total de pagamentos realizados no exercício 2024 (R\$ 599.193,65), as quais encontram-se detalhadas no **Documento 16**.

¹¹ Este apontamento, acerca da habitualidade no pagamento de horas extras por parte do Município de Cesário Lange, teve embasamento na Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943) que em seu art. 59 torna defesa a possibilidade de realização de horas extras acima de 02 (duas) horas diárias. Por conseguinte, tomando por base a média de 22 dias úteis ao mês, o total de horas extras pagas não poderia exceder a 44 horas mensais.

A título ilustrativo, destacamos algumas das situações mais expressivas (**Documento 15**):

Cargo Servidor	Total de horas extras no exercício	Média mensal	Documento 15 Fls.
Borracheiro	504,35	126,09	3
Agente de Manutenção	1.024,64	102,46	10
Pedreiro	547,72	91,29	7
Ajudante Geral	1.071,36	89,28	6

Salientamos que a ocorrência é reincidente, tendo sido objeto de anotação da Fiscalização nas contas de 2022 e 2023 (TC-003806.989.22-4 e TC-004101.989.23-4, respectivamente).

PERSPECTIVA C: AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS

C.1. ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEG-M)

A Fiscalização, observados os critérios de amostragem, relevância e materialidade, procedeu à validação de respostas apresentadas pelo Órgão ao questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) do exercício em exame.

O questionário com as respostas originais e as análises automáticas realizadas pelo sistema (após o procedimento de validação) estão colacionadas, respectivamente, nos **Documentos 17 e 4**.

Da série histórica do índice apresentada no início deste Relatório, após o procedimento de validação, observa-se que houve:

- a) estagnação do índice geral;
- b) estagnação¹² do i-Plan, i-Fiscal, i-Educ, i-Saúde e i-Amb;

¹² Vale destacar que o município obteve índice "A" no i-GovTI no exercício analisado, após o procedimento de validação, evidenciando efetividade neste quesito, exceção feita as ocorrências indicadas no item C.1.7. deste relatório.

c) evolução do i-Cidade.

Diante do exposto, especialmente face às notas “C” e/ou “C+”, fica evidenciada a **necessidade** de adoção de medidas para corrigir impropriedades nos aspectos que compõem o IEG-M, visando à elevação dos conceitos e, conseqüentemente, ao aprimoramento e maior efetividade dos serviços disponibilizados à população.

Ademais, evidencia-se o não atendimento de recomendações desta Corte de Contas, consoante o exposto no item D.4. deste relatório.

Ainda, tendo em vista as análises automáticas realizadas (**Documento 4**), já considerando o procedimento de validação do IEG-M, indica-se que o Município poderá não atingir as metas propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecidas por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – **Documento 18**.

Nos itens seguintes, registramos as retificações realizadas decorrentes do procedimento de validação das respostas, bem como as ocorrências mais relevantes extraídas das análises automáticas mencionadas.

C.1.1. I-PLAN

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **Documento 4** (fls. 6/9), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- A LOA previa abertura de créditos adicionais por decreto em percentual acima da inflação (10%¹³) (Questão nº 11.1);
- Ausência de indicação de providências adotadas pela Administração Municipal nas soluções apresentadas no relatório gerencial elaborado pela Ouvidoria do Executivo, contrariando os incisos do artigo 15 da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017 (Questão nº 15.4.1);
- A média do resultado alcançado de todos os indicadores de um programa comparada com a média dos resultados alcançados das ações desse mesmo programa, com base nas informações constantes do Relatório de Atividades,

¹³ IPCA Jul22-Jun23: 3,13%.

demonstra entre 60% e 80% de coerência, sinal de dificuldade na compatibilização das peças orçamentárias consoante o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (questão P1);

- O confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e os recursos financeiros utilizados a partir de dados da Lei Orçamentária Anual (LOA), demonstram que entre 60% e 80% das metas possuem compatibilidade entre o resultado físico e os recursos utilizados (questão nº P2);
- O valor final apurado para todos os programas foi menos da metade ao inicialmente estabelecido na Lei Orçamentária Anual – LOA (questão nº P3).

Os apontamentos acima demonstram a fragilidade da estrutura municipal no correspondente setor, resultando na elaboração meramente formal das peças de planejamento, as quais não refletem, de forma prévia e estruturada, as reais necessidades de ações do Executivo local para correção dos problemas detectados na Urbe, impactando negativamente na execução finalística dos programas governamentais.

A esse respeito, conforme evidenciado no Relatório de Atividades (**Documento 19**), a falta de identificação clara das metas, indicadores e unidades de medidas próprias, bem como a grande disparidade entre as quantidades estimadas e realizadas não permitem a avaliação da eficácia e efetividade dos programas e ações governamentais, desrespeitando os princípios da transparência e do planejamento previstos no § 1º do artigo 1º c.c. § 3º do artigo 50, ambos da LRF.

Referidos desacertos impactam no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS nºs **16.6, 16.7 e 17.14**, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (**Documento 18**).

C.1.2. I-FISCAL

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **Documento 4** (fls. 9/20), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- Não foi instituído procedimento de revisão do cadastro imobiliário, fato que pode comprometer a arrecadação e a justiça tributária (Questão nº 4.0);
- Não houve diferenciação nas alíquotas dos imóveis para a cobrança do IPTU (Questão nº 6.0);

- Parte do recolhimento de alguns tributos do Executivo é realizado diretamente na caixa da Prefeitura Municipal, o que aumenta os riscos para possíveis desvios, fraudes e erros (Questão nº 9.5).

Referidos desacertos impactam no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – **ODS nºs 10.4, 16.6 e 16.7**, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (**Documento 18**).

C.1.3. I-EDUC

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **Documento 4** (fls. 20/52), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- Havia alunos de Creche e de Pré-Escola que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, mas não houve Atendimento Educacional Especializado (AEE) e/ou Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino (questões nºs E1.10, E1.10.1 e E2.10.1);
- Havia estabelecimentos de Creche, de Pré-Escola e dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental que não possuem Projeto Político Pedagógico atualizado (questões nºs E1.5, E2.5, E3.3 e E.4.3);
- Mais de 10% do quadro de professores de Creche, de Pré-Escola e dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental eram temporários (questões nºs E1.6, E2.6, E3.5 e E4.5);
- A Prefeitura Municipal possuía estabelecimentos de Creche com mais de 13 alunos por turma, contrariando o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, no artigo 4.2.2., do Parecer nº 8, de 05 de maio de 2010 (questão nº 1.15);
- A Prefeitura Municipal possuía estabelecimentos de Pré-Escola com mais de 22 alunos por turma, contrariando o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, no artigo 4.2.2., do Parecer nº 8, de 05 de maio de 2010 (questão nº 2.15);
- Nenhum estabelecimento de Pré-Escola possuía turmas em tempo integral. A Meta 6 do Plano Nacional de Educação - PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014) é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos (as) da educação básica (questões nºs E2.5 e E2.8);

- Menos de 25% dos alunos dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental concluíram o ano letivo em período integral durante o exercício de 2024 (questões nºs E3.1, E3.10, E4.1 e E4.10), contrariando a Meta 6 do Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014);
- Menos de 50% dos estabelecimentos para os Anos Iniciais e Finais possuíam turmas em tempo integral. A Meta 6 do Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014) é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. Ademais, o § 2º do artigo 34 e o § 5º do artigo 87 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 estimulam a progressão do Ensino Fundamental para o regime de tempo integral (questões nºs E3.3, E3.9, E4.3 e E4.9);
- A Prefeitura Municipal possuía estabelecimentos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com mais de 24 alunos por turma, contrariando o recomendado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, no artigo 4.2.2., do Parecer nº 8, de 05 de maio de 2010 (questão nº 3.19);
- O percentual de reprovações nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental em 2024 do município superaram 0,9% e 1,8%, respectivamente, a média de reprovações dos municípios do Estado de SP computados no IDEB 2023 (questões nºs E3.7 e E4.7);
- Havia unidades de ensino que necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc.) em dezembro de 2024 (questões nºs 5.0 e E5);
- Nem todos os estabelecimentos que oferecem creche, pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental estavam adaptados para receber crianças com deficiência como prevê o artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Federal nº 13.146/15. Este assunto também é abordado na Meta 4 e na Estratégia 18 da Meta 7 do Plano Nacional de Educação - PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014) (questão nº E5).

Com base nos dados do IEG-M¹⁴, constatamos demanda reprimida na rede municipal de ensino, conforme abaixo:

NÍVEL	DEMANDA POR VAGAS	OFERTA DE VAGAS	RESULTADO
Ens. Infantil (Creche)	845	543	302

¹⁴ Questão nº 1.14 do i-Educ.

Aludida demanda reprimida é potencialmente decorrente pela ausência de investimentos durante o exercício de 2024. Dessa forma, aludida demanda resulta em um grande número de crianças sem acesso a vagas, especialmente as mais necessitadas, evidenciando a deficiência no planejamento e impactando negativamente no desenvolvimento infantil e a desigualdade social, em inobservância ao inciso XXV do artigo 7º e o inciso IV do artigo 208 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; o inciso II do artigo 4º e o inciso V do artigo 11 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; o inciso IV do artigo 54 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990; e da Meta 1 da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014

Registramos que há apontamento sobre essa deficiência nos relatórios de fiscalização dos exercícios de 2019 (TC-004429.989.19-7), 2020 (TC-002777.989.20-3), 2021 (TC-006760.989.20-2), 2022 (TC-003806.989.22-4) e 2023 (TC-004101.989.23-4).

Referidos desacertos impactam no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – **ODS nºs 4.1, 4.2, 4.a e 4.c**, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (**Documento 18**).

C.1.4. I-SAÚDE

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **Documento 4** (fls. 52/68), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- Não há Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico elaborado e implantado para seus profissionais de saúde em âmbito municipal (questão nº 11.0);
- Havia unidades de saúde que necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados etc.) em dezembro de 2024 (Questão nº 10.0);
- A Prefeitura Municipal não está informando os dados de consulta corretamente no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), o que impossibilita a análise de produção do município (questão nº S2);
- Não havia indicadores específicos para a Atenção Psicossocial (questão nº 18.4).

Referidos desacertos impactam no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – **ODS nºs 3.8 e 3.c**, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (**Documento 18**).

C.1.5. I-AMB

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **Documento 4** (fls. 68/79), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- A Prefeitura Municipal informou que os servidores responsáveis pelo meio ambiente não receberam treinamento específico para a matéria, o que compromete a atualização do conhecimento e a adequada execução das atividades inerentes ao cargo (questão nº 1.1.2);
- A Prefeitura Municipal informou que não participava de nenhum Programa de Educação Ambiental, contrariando o artigo 225, inciso VI, da CF/88, a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999) e a Política Estadual de Educação Ambiental (Lei Estadual nº 12.780, de 30 de novembro de 2007) (questão nº 2.0);
- Nem todos os órgãos e entidades da Prefeitura Municipal foram estimulados em projetos e/ou ações que promovam o uso racional de recursos naturais, assunto abordado nas Leis Federais nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e 12.305, de 2 de agosto de 2010 (questão nº 3.0);
- O Índice de Qualidade de Estações de Transbordo - IQT do ano de 2024 encontra-se abaixo de 7,1 (limite considerado aceitável pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (questão nº A3);
- Nem todas as metas do plano municipal ou regional de saneamento básico foram cumpridas dentro do prazo (questão nº 7.8.1);
- A Prefeitura Municipal informou que não realizou a coleta seletiva de resíduos sólidos, contrariando o estabelecido no artigo 19, incisos XIV e XV, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (questão nº 9.0);
- A Prefeitura Municipal não possuía Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) (questão nº 11.0);
- Antes de aterrar o lixo, a Prefeitura Municipal não realizava nenhum tipo de processamento de resíduos (questão nº 12.0);
- A Prefeitura Municipal informou que existem pontos de descarte irregular de lixo (questão nº 14.0).

Referidos desacertos impactam no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – **ODS nºs 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.b, 11.6, 12.2, 12.4 e 12.5**, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (**Documento 18**).

C.1.6. I-CIDADE

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **Documento 4** (fls. 79/81), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- A Prefeitura Municipal não possuía sistemas de alerta para desastres que tenham o objetivo de avisar a população vulnerável antes da ocorrência de eventos, contrariando o disposto no artigo 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012 (questão nº 7.3);
- Nem todo calçamento público foi adequado para acessibilidade de pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, contrariando o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012 e os artigos 46 e 53 da Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015 (questão nº 14.0).

Referidos desacertos impactam no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - **ODS nº 11.3**, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (**Documento 18**).

C.1.7. I-GOV TI

Das análises emitidas pelo sistema, após o procedimento de validação, conforme relacionadas e detalhadamente fundamentadas no **Documento 4** (fls. 81/83), destacamos as **ocorrências mais relevantes**:

- A Prefeitura não regulamentou a Lei sobre Eficiência Pública (Governo Digital) (questão nº 5.0);
- A Prefeitura Municipal ainda não regulamentou o tratamento de dados pessoais segundo a LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018) (questão nº 10.0).

Referidos desacertos impactam no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - **ODS nºs 16.6 e 17.8**, estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (**Documento 18**).

C.2. ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Não houve seleção de política pública para fiscalização específica no exercício em exame.

PERSPECTIVA D: OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

D.1. FISCALIZAÇÃO ORDENADA

Não foi realizada Fiscalização Ordenada no Órgão no exercício em exame.

D.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

Nos trabalhos da fiscalização não foram encontradas divergências entre os dados da Origem e os prestados ao Sistema Audesp.

D.3. DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES

Estão referenciados ao presente processo de contas anuais, os seguintes protocolados:

01	Número:	TC-012180.989.24-6
	Interessado:	Vereador Luciano César de Toledo
	Objeto:	Comunica possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura daquele Município, relativamente ao Edital de Convocação para Audiência Pública do 1º Quadrimestre de 2024, versando sobre o cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao local e horário inadequados, em eventual prejuízo à participação popular, bem como em relação à instituição do Diário Oficial do Município e de suas publicações.
	Procedência:	Não vislumbramos fatos dignos de nota.

02	Número:	TC-022032.989.24-6
	Interessado:	Osmar Trevisan
	Objeto:	A Câmara Municipal de Cesário Lange encaminha cópia do Requerimento nº 310/2024 (Indicação nº 305/2024), de autoria do Vereador Luciano César de Toledo, no qual solicita o acompanhamento da elaboração de Projeto de Lei Complementar em trâmite naquela Casa, com vistas à alteração das exigências para provimento de cargos em comissão do quadro de funcionários daquele Legislativo.
	Procedência:	Não vislumbramos fatos dignos de nota.

D.4. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCESP

Constatamos o não atendimento à Lei Orgânica e às Instruções deste Tribunal, conforme a seguir:

a) Deficiências no setor de Controle Interno, conforme anotado no item B.1.

No que se refere às recomendações/determinações, haja vista os dois últimos exercícios tempestivamente apreciados, face à amostragem, à relevância e à materialidade, assim como a jurisprudência mais recente, verificamos, no exercício em exame:

Exercício 2021	TC 006760.989.20-2	DOE-TCESP 10/04/2023	Data do Trânsito em Julgado 25/05/2023
Recomendações / determinações			Atendida
- Mantenha adequado planejamento fiscal (vide anotação no item C.1.1. deste relatório);			Não
- Atente aos quesitos que formam o IEGM (vide anotações nos itens C.1.1., C.1.2., C.1.3., C.1.4., C.1.5. e C.1.6. deste relatório);			Não
- Concentre esforços à conclusão da obra que se mostra paralisada;			Sim
- Promova ações tendentes à elevação na oferta de vagas nas creches (vide anotação no item C.1.3. deste relatório);			Não
- Mantenha constante aprimoramento na qualidade de oferta dos serviços de saúde e ensino (vide anotações nos itens C.1.3. e C.1.4. deste relatório);			Não
- Regularize o AVCB das unidades administrativas (vide questões nº 5.0 do i-Educ e nº 10.0 do i-Saúde);			Sim
- Cumpra as recomendações/determinações desta E. Corte (vide anotações no presente item).			Não

Exercício 2020	TC 002777.989.20-3	DOE 09/06/2022	Data do Trânsito em julgado 25/07/2022
Recomendações / determinações			Atendida
Corrija as diversas impropriedades apontadas pelo IEGM sob as perspectivas planejamento, educação, saúde e gestão ambiental, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela Administração e visando alcançar as metas propostas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (vide anotações nos itens C.1.1.,			Não

Exercício 2021	TC 006760.989.20-2	DOE-TCESP 10/04/2023	Data do Trânsito em Julgado 25/05/2023
Recomendações / determinações			Atendida
C.1.3., C.1.4. e C.1.5. deste relatório);			
Atente-se para o crescimento da dívida de longo prazo, evitando postergar obrigações do exercício em prejuízo dos mandatos seguintes (vide anotações no item A.1.4. deste relatório);			Sim
Solucione o déficit de vagas verificado no ensino infantil (vide anotações no item C.1.3. deste relatório);			Não
Cumpra o piso nacional mínimo do magistério público da educação básica (vide anotações no item A.5.3.1. deste relatório);			Sim
Implemente os serviços social e de psicologia educacional na rede pública escolar, nos termos da Lei nº 13.935/2019 (vide anotações no item A.5.3.1. deste relatório);			Sim
Regularize as impropriedades relacionadas à gestão operacional da saúde (vide anotações no item C.1.4. deste relatório);			Parcial
Atenda integralmente às recomendações e Instruções exaradas por esta Corte de Contas (vide anotações no presente item).			Não

CONCLUSÃO

Observada a instrução constante no artigo 24 da LOTCESP, a Fiscalização, em conclusão a seus trabalhos, aponta as seguintes ocorrências:

A.5.3.1. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE ENSINO / FUNDEB / CONTROLE SOCIAL: Não atendimento das condicionalidades para receber a complementação VAAR;

B.1. CONTROLE INTERNO: Não atendimento integral dos apontamentos apresentados;

B.5. PAGAMENTO RECORRENTE DE HORAS EXTRAS: Pagamentos efetuados de forma recorrente e em quantidades de horas/mês significativas (reincidência);

C.1. ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEG-M): Dimensão do IEG-M (i-Educ e i-Amb) com nota representando baixo índice de efetividade; provável não atingimento das metas propostas pela Agenda 2030 (ODS/ONU);

C.1.1. I-PLAN: Falhas diversas que comprometem o planejamento local; elaboração de peças de planejamento meramente formais e sem observância aos requisitos legais; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-

ODS estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU;

C.1.2. I-FISCAL: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU;

C.1.3. I-EDUC: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; existência de déficit de vagas em creches; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU;

C.1.4. I-SAÚDE: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU;

C.1.5. I-AMB: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU;

C.1.6. I-CIDADE: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU;

C.1.7. I-GOV TI: Apontamentos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU;

D.4. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO: Inobservância à Lei Orgânica, às Instruções e às Recomendações desta E. Corte.

À consideração de Vossa Senhoria.

Seção UR – 9.3 – Sorocaba, 28 de outubro de 2025

Wellington Rodrigues da Silva
Auditor de Controle Externo